

1500587-93.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Simone Rodrigues Valle

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... quantidade da pena do crime de tráfico, não há que se falar em aplicação do artigo 44 ou 77 do Código Penal.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista que não se trata de tráfico privilegiado, equiparando-se ao crime hediondo, bem como a quantidade da pena aplicada, fixo o regime FECHADO para início de cumprimento de pena.

Isto posto, julgo PROCEDENTE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500587-93.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500587-93.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2144350/2022 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 25220658 -

DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2144350 - DEL.POL.VARGEM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO DA SILVA FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Simone Rodrigues Valle

Vistos.

MARCELO DA SILVA FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. com o artigo 40, V, da lei nº. 11.343/06.

Consta da denúncia que, no dia 26 de março de 2022, às 21:00 horas, na Rodovia BR 381, Km 07, em Vargem, pertencente a esta comarca, o acusado transportava, para fins de tráfico, entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, meio tijolo de droga, com peso aproximado de 506 gramas, tratando-se de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi devidamente notificado e apresentou defesa escrita a fls. 75/76.

Após, a denúncia foi recebida, em 26 de julho de 2022 (fls. 84/85).

Durante a audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns. Após, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, o Ministério Público se manifestou oralmente, oportunidade em que requereu a procedência da ação, condenando-se o acusado nos exatos termos da

denúncia. Manifestou-se acerca da dosimetria da pena, requerendo a fixação do regime inicial fechado.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição, afirmando que o réu não agiu com dolo, declarando-se arrependido. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a atenuante da confissão, com pena mínima e aplicação de pena restritiva de direitos, fixação de regime inicial aberto e o direito de recorrer em liberdade. É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito de tráfico encontra-se totalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência a fls. 12/14, pelo auto de exibição e apreensão a fls. 17, pelo auto de constatação preliminar de fls. 18 e, em especial, pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 45/47), que apontou resultado positivo para cocaína na substância entorpecente apreendida na ocasião.

A autoria, por sua vez, restou comprovada.

Na fase policial o acusado confessou a prática delitiva.

Em juízo, novamente confessou a prática delitiva, dizendo que iria receber pelo transporte da droga o valor de R\$ 2.000,00. Saiu da cidade de Hortolândia, onde reside, e levaria a droga até Nova Lima, Minas Gerais. Declarou estar arrependido.

Corroborando a confissão do acusado, há o depoimento dos policiais rodoviários federais, que confirmaram o encontro da droga no veículo conduzido pelo réu.

Disseram que após o encontro da droga, o réu confessou que estava fazendo o transporte da droga e que receberia o valor de R\$ 2.000,00 pela droga, confirmando ainda que o destino era a cidade de Nova Lima, em Minas Gerais.

Pela prova oral produzida, verifica-se que a autoria do crime de tráfico restou comprovada, já que a confissão foi totalmente corroborada pela prova oral e documental, não havendo que se falar em ausência de dolo, pois o réu agiu com consciência e vontade de praticar referida conduta, ainda que esteja arrependido.

Destaque-se que o artigo 33 da Lei nº 11.343/06 descreve condutas variadas, podendo ficar configurado o delito de tráfico de drogas, ainda que o agente não tenha sido surpreendido praticando atos de comércio, como no presente caso.

Quanto a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, de rigor o seu conhecimento.

Observa-se que a apreensão das drogas ocorreu na divisa do Estado de São Paulo com o Estado de Minas Gerais, especificamente próximo ao posto de Vargem, sendo o destino do acusado a cidade de Nova Lima, que fica no Estado de Minas Gerais, restando caracterizado o tráfico entre Estados da Federação.

Resolvido o mérito, passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, atendendo à culpabilidade, à personalidade, à conduta social, às consequências do crime, verifico que não há nenhuma circunstância judicial que justifique a elevação da pena, motivo pelo qual mantenho as penas no seu patamar mínimo, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a atenuante da confissão, mas sem reflexos na pena base, considerando a Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, aumento a pena em 1/6 em razão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, motivo pelo qual fixo a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, bem como 583 dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Ainda na terceira fase, mudando entendimento anterior, não verifico como recomendável seja aplicada a causa de diminuição contida no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 aos réus.

Com efeito, o artigo em comento trata da figura do "traficante privilegiado", também chamada de "traficância menor" ou "traficância eventual, no qual estabelece a redução de pena de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".

Quanto ao réu, apesar da primariedade, as circunstâncias da prisão, aliada à qualidade da droga (cocaína) e a quantidade significativa de droga apreendida (507,8g), dão conta de que o réu não realizava a mercancia ilícita de forma

ocasional, não se mostrando cabível, portanto, a aplicação do referido benefício. Ressalto, ainda, que a quantidade de droga apreendida não foi considerada como circunstância judicial, sendo considerada nesta fase para impedir a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º a fim de se evitar bis in idem.

Nesse sentido, o Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, ao julgar em 19.12.2013 os "Habeas Corpus" nºs 112.776/MS e 109.193/MG, ambos de relatoria do Ministro Teori Zavascki, decidiu que "em caso de condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, a natureza e a quantidade da droga apreendida apenas podem ser levadas em consideração em uma das fases da dosimetria da pena, sendo vedada sua apreciação cumulativa". Na ocasião, ficou consignado que "cabe ao juiz escolher em qual momento da dosimetria essa circunstância vai ser levada em conta, seja na primeira, seja na terceira, observando sempre a vedação ao 'bis in idem'". Assim, torno definitiva a pena acima fixada, diante da ausência de causas modificadoras.

Pela quantidade da pena do crime de tráfico, não há que se falar em aplicação do artigo 44 ou 77 do Código Penal.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista que não se trata de tráfico privilegiado, equiparando-se ao crime hediondo, bem como a quantidade da pena aplicada, fixo o regime FECHADO para início de cumprimento de pena.

Isto posto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal que o Ministério Público move contra MARCELO DA SILVA FERREIRA, qualificado nos autos, para CONDENÁ-LO, com base no artigo 33, caput, c.c. ao artigo 40, inciso V, todos da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, bem como pagamento de 583 dias-multa no valor unitário mínimo legal, em regime inicial fechado.

Tendo em vista que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido por força desta sentença e expeça-se guia de recolhimento provisório, caso haja recurso por qualquer das partes.

Quanto ao veículo, decreto o seu perdimento, já que o veículo foi utilizado para o transporte de drogas.

Defiro a gratuidade processual. Anote-se.

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Bragança Paulista, 30 de agosto de 2022.

Simone Rodrigues Valle

Juíza Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA